

1501316-57.2019.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... (fls. 167/168);

Condenação pelo crime de tráfico de drogas no processo n. 1165-09.2020.8.26.0026, com trânsito em julgado para a defesa em 23/09/2019 (fls. 168);

Condenação pelo crime de tráfico de drogas no processo n. 1251-66.2017.8.26.0484, com trânsito em julgado para a defesa em 06/02/2018 (fls. 168/199);

As primeiras condenações serão valoradas como maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501316-57.2019.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501316-57.2019.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO RODRIGUES DE SOUZA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de MARCELO RODRIGUES DE SOUZA e, já qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP.

Segundo consta da denúncia, no dia 15 de abril de 2019, por volta das 11h55min, nas dependências da Penitenciária de Avanhandava, os acusados, agindo com unidade de desígnios, teriam deteriorado o interior da viatura da Secretaria de Administração Penitenciária, da marca Chevrolet, modelo S10 LS DS4, de cor prata, azul e branco, 2018/2018, de placa FTG-7861, São Paulo-SP, prefixo SAP-0420179, pertencente ao patrimônio do Estado de São Paulo.

A denúncia foi recebida no dia 18 de setembro de 2020 (fls. 187/189).

Devidamente citado (fls. 201) o réu Tiago Henrique Rodrigues de Souza Cipriano apresentou defesa prévia alegando inocência (fls. 240/243).

Devidamente citado (fls. 211), o réu Marcelo Rodrigues de Souza apresentou defesa

prévia pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ou pela absolvição por falta de provas (fls. 221/225).

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma testemunha e ao final os réus foram interrogados.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu Marcelo Rodrigues de Souza, além da absolvição de Tiago Henrique Rodrigues de Souza Cipriano.

As defesas pugnaram pela absolvição por falta de provas. A defesa do réu Marcelo Rodrigues de Souza pugnou subsidiariamente pela fixação de regime inicial aberto, com o reconhecimento da atenuante da confissão.

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do delito de dano está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo laudo pericial de fls. 19/25, pelo CRLV de fls. 26, bem como pelos orçamentos de fls. 129/131.

A autoria em relação a Marcelo Rodrigues de Souza também é certa, tendo sido comprovada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na fase administrativa a testemunha Evandro José Matias disse que “no dia do fato, por volta das 16h20min, o declarante retornava da apresentação judicial do fórum de Promissão, onde apresentou os sentenciados MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula 991.975 e TIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA CIPRIANO, matrícula 936.487. Durante o trajeto de retorno, ao observar as câmeras de vigilância interna da viatura percebeu que os sentenciados Marcelo e Tiago utilizava as algemas para escrever nas divisórias internas da viatura. O declarante pediu para o servidor Osvaldo, motorista da viatura, parasse o veículo e foi até o compartimento onde os presos estavam e ordenou que parassem com aquela atitude, advertindo que aquilo caracterizava falta disciplinar. Ao chegar na unidade e desembarcar os sentenciados, foi constatado que eles fizeram diversos rabiscos e escreveram “sinistro” e “piquenei” (fls. 16). No mesmo sentido o depoimento de Osvaldo José Brazilino Filho (fls. 40).

O réu Marcelo Rodrigues de Souza disse que “no dia do fato o declarante retornava do Fórum da Comarca de Promissão e utilizou as algemas que usava para escrever nas divisórias do compartimento da viatura que realizava seu transporte. Escreveu seu vulgo “piquinei”, “sinistro” e alguns rabiscos aleatórios. O sentenciado Thiago Henrique Rodrigues de Souza Cipriano, matrícula n. 936.487, não escreveu nada nas divisórias do compartimento da viatura. Está arrependido” (fls. 37).

O réu Tiago Henrique Rodrigues de Souza Cipriano disse que “no dia do fato o declarante retornava do Fórum da Comarca de Promissão junto com o sentenciado Marcelo Rodrigues de Souza, matrícula 991.975. O declarante afirma não ter rabiscado ou escrito nada nas divisórias do compartimento da viatura que realizava seu transporte. O sentenciado Marcelo Rodrigues de Souza foi quem escreveu “Piquinei” e “sinistro” e fez alguns rabiscos aleatórios. Ratifica não ter escrito nada nas divisórias do compartimento da viatura. Está sendo injustiçado e é inocente” (fls. 38).

Em juízo a testemunha Osvaldo José Brazilino Filho disse que no dia do fato visualizaram pela câmera que eles estavam danificando a viatura. Pararam e comunicaram que seria feito um comunicado de evento por dano na viatura. Eles estavam escrevendo na lataria da viatura. O depoente estava dirigindo. Viajam junto na cabine. Não se recorda qual dos dois estava escrevendo ou se os dois estavam escrevendo. Não se recorda o que foi escrito. Não se recorda quantos presos estava na viatura. A câmera não grava, é somente ao vivo.

O réu Marcelo Rodrigues de Souza disse que a acusação é verdadeira. Tinha discutido com os funcionários, aí foi lá e escreveu vai vai sinistro e pequinês. O servidor breçou o bonde, falou que o depoente ia para o castigo e ia assinar o processo. O outro rapaz não tinha nada a ver. Se arrepende. Só estava o depoente e Tiago, estavam vindo da audiência.

O réu Tiago Henrique Rodrigues de Souza Cipriano disse que a acusação não é

verdadeira. Não se recorda de ninguém ter feito isso. Lembra-se mais ou menos. Eles falaram que eles estavam rabiscando o bonde. O depoente não riscou, não viu o rapaz fazendo não. Chegando lá eles tiraram foto do bonde e notaram uns rabiscos no bonde e iam passar para frente. Só se recorda de estar no bonde com Marcelo, em dois. Pois bem.

A determinação de colheita da gravação da viatura resta prejudicada, posto que noticiado pelo servidor da SAP, Osvaldo José Brazilino Filho, que a câmera em questão não realiza a gravação, apenas mostra as imagens "ao vivo".

Superada essa questão, verifico que desde a fase administrativa o réu Tiago negava a prática delitiva, o que também relatou em audiência.

O servidor da SAP ouvido em juízo não conseguiu distinguir quem foi a pessoa que realizou os rabiscos constatados pelo laudo pericial.

Assim, em relação a Tiago o caso é de absolvição por falta de provas.

Já a situação de Marcelo Rodrigues de Souza é diversa.

Conforme laudo pericial de fls. 19/25 não há dúvidas de que o compartimento dos presos da viatura foi danificado com escritos. Por sua vez, conforme relato dos servidores da SAP e dos acusados apenas estavam sendo transportados duas pessoas, os dois réus.

Assim, se Tiago não foi o autor dos rabiscos, Marcelo o foi, tanto que confessou a prática delitiva na fase administrativa e também em juízo, inclusive relatando que "Pequines", um dos rabiscos encontrados, é o seu apelido.

Sendo assim, o caso é de condenação do réu pela prática do crime de dano.

Ressalto que o delito praticado é qualificado, pois houve dano à viatura da SAP que integra o patrimônio da Fazenda do Estado de São Paulo (art. 163, pu, inciso III, CP).

Não há que se cogitar em insignificância, posto que os orçamentos de fls. 129/131 revelam que o custo para conserto é de no mínimo de R\$ 800,00, quantia que não é insignificante.

Fixados tais pressupostos, passo a fixar a pena, levando-se em consideração as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

O tipo penal previsto no art. 163, p.u., inciso III, do CP prevê pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa.

A culpabilidade é normal à espécie. Em relação aos antecedentes, o réu possui três condenações anteriores:

Condenação pelo crime de porte de arma de fogo no processo n. 236-

96.2016.8.26.0484, com trânsito em julgado para a defesa em 03/08/2018 (fls. 167/168);

Condenação pelo crime de tráfico de drogas no processo n. 1165-09.2020.8.26.0026, com trânsito em julgado para a defesa em 23/09/2019 (fls. 168);

Condenação pelo crime de tráfico de drogas no processo n. 1251-66.2017.8.26.0484, com trânsito em julgado para a defesa em 06/02/2018 (fls. 168/199);

As primeiras condenações serão valoradas como maus antecedentes e as demais como reincidência.

Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do delito não podem ser valoradas negativamente. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, inicialmente fixo a pena base acima do mínimo legal, em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso. Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena-base.

Considerando a situação econômica da ré, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Nos termos do art. 33, §2º, e art. 59 do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada, considerando a multireincidência, deve o apenado iniciar o cumprimento da pena em REGIME SEMIABERTO.

Incabível a suspensão condicional da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão das circunstâncias negativas, considerando a multireincidência e que o delito foi praticado enquanto o réu Marcelo estava inserido no sistema prisional.

Diante do montante de pena aplicada e do regime imposto, poderá apelar em liberdade, vez que ausentes motivos para a segregação cautelar.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de CONDENAR o réu MARCELO RODRIGUES DE SOUZA pela prática do delito de dano qualificado (art. 163, p.u., III, do CP), e, por consequência, às penas de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção a ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO, e 10 (dez) dias multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

No mais, ABSOLVO o réu TIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA CIPRIANO da acusação que lhe é feita, por falta de provas (art. 386, VII, CPP).

Condeno o réu Marcelo Rodrigues de Souza ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, diante dos rendimentos relatados, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio OAB/DPE.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Expeça-se mandado de prisão e guia de execução definitiva; c) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) para atualização dos antecedentes.

Sentença publicada em audiência. Presentes intimados.

Penápolis, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA